

CHUBB®

PÓLIZA PARA LA GESTION DE RIESGOS CIBÉRNÉTICOS

30/11/2016-1305-P-06-CLACHUBB20160114

13/07/2016-1305-NT-06-ACESEGP&CCYBER0027

A. CONDICIONES PARTICULARES

B. CONDICIONES GENERALES

1.	COBERTURAS	3
1.1.	RESPONSABILIDAD POR PRIVACIDAD	3
1.2.	RESPONSABILIDAD POR SEGURIDAD DE LA RED	4
1.3.	RESPONSABILIDAD POR CONTENIDOS ELECTRÓNICOS	5
1.4.	CIBER EXTORSIÓN	6
1.5.	PÉRDIDA DE ACTIVOS DIGITALES	7
1.6.	INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO	7
2.	EXCLUSIONES	8
3.	COBERTURA TERRITORIAL	13
4.	LEY APLICABLE	13
5.	INTERPRETACIÓN DE LA PÓLIZA	13
6.	LÍMITES DE LA PÓLIZA	13
7.	RECLAMACIONES Y ASUNTOS RELACIONADOS	14
8.	REVOCACIÓN	14
9.	AVISO Y RECLAMO	14
10.	DISTRIBUCIÓN	14
11.	RESPUESTA A PROCEDIMIENTOS	14
12.	DIFERENCIAS SOBRE LA DEFENSA Y PAGO	
	DE RECLAMACIONES	15
13.	TRANSACCIONES	15
14.	ADQUISICIÓN Y CREACIÓN DE NUEVAS SUBSIDIARIAS	16
15.	PERIODO EXTENDIDO PARA RECIBIR RECLAMACIONES	
	EN CASO DE NO RENOVACIÓN	16
16.	SUBROGACIÓN	17
17.	DIVISIBILIDAD Y NO ANULACIÓN	17
18.	CONFIDENCIALIDAD	18
19.	CESIÓN	18
20.	OTRO SEGURO	18
21.	CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN	18
22.	DEFINICIONES	18
22.1	Acto Culposos	18
22.2	Acto de Ciber Terrorismo	18
22.3	Acto Malicioso de Cómputo	19
22.4	Asegurado	19
22.5	Asegurador	19
22.6	Ataque de Denegación De Servicio	19
22.7	Carátula y/o Condiciones Particulares	19
22.8	Costos de Recuperación	19

22.9 Daño	19
22.10 Daño Corporal	20
22.11 Daño Material	20
22.12 Daño Personal	20
22.13 Dato	20
22.14 atos Personales	20
22.15 Deducible	20
22.16 Error de Programación	20
22.17 Error Humano	20
22.18 Fecha de Retroactividad	21
22.19 ondo de Compensación al Consumidor	21
22.20 Formulario de Solicitud	21
22.21 Gastos	21
22.22 Gastos de Respuesta a Incidentes	21
22.23 Gastos Legales	22
22.24 Hackear	22
22.25 Malware	22
22.26 Multas Regulatorias	22
22.27 Nosotros y Nuestro	22
22.28 Organización Asegurada	23
22.29 Pérdida de Tarjeta de Pago	23
22.30 Periodo Contractual	23
22.31 Periodo de Espera	23
22.32 Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones	23
22.33 Persona Asegurada	23
22.34 óliza	23
22.35 Prácticas Laborales Indebidas:	24
22.36 Procedimiento Regulatorio	24
22.37 Programa Aceptado	24
22.38 Reclamación	24
22.39 Regulación de Privacidad	24
22.40 Secreto Comercial	24
22.41 Seguridad de la Red	24
22.42 Sistema de Cómputo	24
22.43 Su Sistema de Cómputo	24
22.44 Subordinada	25
22.45 Tomador	25
22.46 Un Evento	25
22.47 Usted o Su o Suya/o:	25
22.48 Uso o Acceso no Autorizado	25

POLIZA PARA LA GESTION DE RIESGOS CIBERNETICOS

Todas aquellas palabras que se encuentran en negrilla a lo largo de esta póliza, han sido definidas al final de la misma y deben ser entendidas de acuerdo con su definición. Los títulos y subtítulos que se utilizan a continuación son estrictamente enunciativos y por lo tanto deben ser interpretados de acuerdo al texto que los acompaña.

Basado en las declaraciones hechas en el **Formulario de Solicitud** de Seguro debidamente diligenciado por el **Tomador**, el cual forma parte de esta **Póliza**, y sujeto a las Condiciones Generales, **Carátula y/o Condiciones Particulares** de la **Póliza**, el **Asegurador**, el **Tomador** y el **Asegurado** acuerdan lo siguiente:

CONDICIONES GENERALES

1. COBERTURAS

PERDIDAS CAUSADAS A TERCEROS

1.1. RESPONSABILIDAD POR PRIVACIDAD

NOSOTROS PAGAREMOS LOS DAÑOS Y LOS GASTOS POR RECLAMACIONES DE PRIVACIDAD, POR UNA RECLAMACIÓN DE PRIVACIDAD QUE SE PRESENTE CONTRA USTED POR PRIMERA VEZ DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL, POR CUALQUIER ACTO CULPOSO DE PRIVACIDAD QUE OCURRA DESPUÉS DE LA FECHA DE RETROACTIVIDAD Y ANTES DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PERIODO CONTRACTUAL.

PARA LOS PROPÓSITOS DE ESTA COBERTURA, APLICAN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES:

A. ACTO CULPOSO DE PRIVACIDAD SIGNIFICA: UN ERROR, DECLARACIÓN ERRÓNEA, DECLARACIÓN QUE LLEVE A ERROR, ACTO, OMISIÓN, NEGLIGENCIA, FALTA AL DEBER, O UNA OFENSA DE DAÑO PERSONAL, REAL, O PRESUNTAMENTE COMETIDA O INTENTADA POR USTED, QUE RESULTE EN UNA FALLA SUYA O DE UN CONTRATISTA INDEPENDIENTE POR EL CUAL USTED ES LEGALMENTE RESPONSABLE, EN EL MANEJO, ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO, DESTRUCCIÓN U OTRO TIPO DE CONTROL DE:

i. DATOS PERSONALES; O

ii. INFORMACIÓN CORPORATIVA DE TERCEROS QUE HAYA SIDO ENTREGADA A USTED EN CUALQUIER FORMATO Y QUE SEA ESPECÍFICAMENTE IDENTIFICADA COMO CONFIDENCIAL Y LA CUAL SE ENCUENTRE PROTEGIDA POR UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD O UN ACUERDO SIMILAR CON USTED; O

iii. SU POLÍTICA DE PRIVACIDAD, CUYO INCUMPLIMIENTO INVOLUNTARIO RESULTE EN LA VIOLACIÓN DE CUALQUIER REGULACIÓN DE PRIVACIDAD, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LA RECOLECCIÓN ERRÓNEA E INVOLUNTARIA DE DATOS PERSONALES POR USTED.

B. GASTOS POR RECLAMACIONES DE PRIVACIDAD SIGNIFICA:

i. HONORARIOS RAZONABLES Y NECESARIOS DE ABOGADOS, PERITOS Y OTROS HONORARIOS Y COSTOS INCURRIDOS POR NOSOTROS, O POR USTED CON NUESTRO PREVIO Y ESCRITO CONSENTIMIENTO, EN LA INVESTIGACIÓN Y DEFENSA DE UNA RECLAMACIÓN DE PRIVACIDAD CUBIERTA;

ii. PRIMAS RAZONABLES Y NECESARIAS POR CUALQUIER PÓLIZA JUDICIAL O CAUCIÓN; NO OBSTANTE, NOSOTROS NO TENEMOS NINGUNA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR U OBTENER TALES PÓLIZAS O CAUCIONES; Y

iii. GASTOS DE RESPUESTA A INCIDENTES.

C. RECLAMACIÓN DE PRIVACIDAD SIGNIFICA:

i. UNA SOLICITUD ESCRITA PRESENTADA CONTRA USTED RECLAMANDO UNA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR DAÑOS MONETARIOS O NO MONETARIOS;

- ii. UN PROCESO CIVIL CONTRA **USTED** QUE PRETENDA DAÑOS MONETARIOS O NO MONETARIOS U OTRO TIPO DE OBLIGACIÓN DE HACER, EL CUAL INICIE CON LA NOTIFICACIÓN DE UNA QUEJA O PROCEDIMIENTO SIMILAR;
- iii. UN PROCESO ARBITRAL CONTRA **USTED** QUE PRETENDA DAÑOS MONETARIOS, O NO MONETARIOS U OTRO TIPO DE OBLIGACIÓN DE HACER:
- iv. UN **PROCEDIMIENTO REGULATORIO**; O
- v. UNA NOTIFICACIÓN **SUYA** POR ESCRITO DIRIGIDA A **NOSOTROS** SOBRE UN **ACTO CULPOSO DE PRIVACIDAD**, REAL O PRESUNTAMENTE COMETIDO POR **USTED** QUE PODRÍA DAR LUGAR A UNA **RECLAMACIÓN DE PRIVACIDAD** BAJO LOS NUMERALES i. A iv. ANTERIORES.

1.2. RESPONSABILIDAD POR SEGURIDAD DE LA RED

NOSOTROS PAGAREMOS LOS **DAÑOS** Y LOS **GASTOS POR RECLAMACIONES DE SEGURIDAD DE LA RED**, POR UNA **RECLAMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA RED** QUE SE PRESENTE CONTRA **USTED** POR PRIMERA VEZ DURANTE EL **PERIODO CONTRACTUAL**, POR CUALQUIER **ACTO CULPOSO DE SEGURIDAD DE LA RED** QUE OCURRA DESPUÉS DE LA **FECHA DE RETROACTIVIDAD** Y ANTES DE LA FECHA TERMINACIÓN DEL **PERIODO CONTRACTUAL**.

PARA LOS PROPÓSITOS DE ESTA COBERTURA, APLICAN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES:

A. **ACTO CULPOSO DE SEGURIDAD DE LA RED** SIGNIFICA: UN ERROR, DECLARACIÓN ERRÓNEA, DECLARACIÓN QUE LLEVE A ERROR, ACTO, OMISIÓN, NEGLIGENCIA, FALTA AL DEBER, O UNA OFENSA DE **DAÑO PERSONAL**, REAL, O PRESUNTAMENTE COMETIDO O INTENTADO POR **USTED**, Y QUE RESULTE EN UNA FALLA DE **SEGURIDAD DE LA RED**, INCLUYENDO LA FALLA DE DESESTIMULAR, INHIBIR, DEFENDERSE DE O DETECTAR CUALQUIER **ACTO MALICIOSO DE CÓMPUTO**, INCLUYENDO:

- i. **MALWARE**;
- ii. **HACKING**;
- iii. **ATAQUE DE DENEGACIÓN DE SERVICIO**; O
- iv. **USO O ACCESO NO AUTORIZADO**.

B. **GASTOS POR RECLAMACIONES DE SEGURIDAD DE LA RED** SIGNIFICA:

- i. HONORARIOS RAZONABLES Y NECESARIOS DE ABOGADOS, PERITOS Y OTROS HONORARIOS Y COSTOS INCURRIDOS POR **NOSOTROS**, O POR **USTED** CON **NUESTRO** PREVIO Y ESCRITO CONSENTIMIENTO, EN LA INVESTIGACIÓN Y DEFENSA DE UNA **RECLAMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA RED** CUBIERTA;
- ii. PRIMAS RAZONABLES Y NECESARIAS POR CUALQUIER PÓLIZA JUDICIAL O CAUCIÓN; NO OBSTANTE, **NOSOTROS** NO TENEMOS NINGUNA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR U OBTENER TALES PÓLIZAS O CAUCIONES; Y
- iii. **GASTOS DE RESPUESTA A INCIDENTES**.

C. **RECLAMACIÓN POR SEGURIDAD DE LA RED** SIGNIFICA:

- i. UNA SOLICITUD ESCRITA PRESENTADA CONTRA **USTED** RECLAMANDO UNA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR DAÑOS MONETARIOS O NO MONETARIOS;
- ii. UN PROCESO CIVIL CONTRA **USTED** QUE PRETENDA DAÑOS MONETARIOS O NO MONETARIOS U OTRO TIPO DE OBLIGACIÓN DE HACER, EL CUAL INICIE CON LA NOTIFICACIÓN DE UNA QUEJA O PROCEDIMIENTO SIMILAR;
- iii. UN PROCESO ARBITRAL CONTRA **USTED** QUE PRETENDA DAÑOS MONETARIOS, O NO MONETARIOS U OTRO TIPO DE OBLIGACIÓN DE HACER:
- iv. UN **PROCEDIMIENTO REGULATORIO**; O
- v. UNA NOTIFICACIÓN **SUYA** POR ESCRITO DIRIGIDA A **NOSOTROS** SOBRE UN **ACTO**

CULPOSO DE SEGURIDAD DE LA RED, REAL O PRESUNTAMENTE COMETIDO POR **USTED** QUE PODRÍA DAR LUGAR A UNA **RECLAMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA RED** BAJO LOS NUMERALES i. A iv. ANTERIORES.

1.3. RESPONSABILIDAD POR CONTENIDOS ELECTRÓNICOS

NOSOTROS PAGAREMOS LOS **DAÑOS** Y LOS **GASTOS POR RECLAMACIONES DE CONTENIDOS ELECTRÓNICOS**, POR UNA **RECLAMACIÓN DE CONTENIDOS ELECTRÓNICOS** QUE SE PRESENTE CONTRA **USTED** POR PRIMERA VEZ DURANTE EL **PERIODO CONTRACTUAL** POR CUALQUIER **ACTO CULPOSO DE CONTENIDOS ELECTRÓNICOS** QUE OCURRA DESPUÉS DE LA **FECHA DE RETROACTIVIDAD** Y ANTES DE LA **FECHA TERMINACIÓN DEL PERIODO CONTRACTUAL**.

PARA LOS PROPÓSITOS DE ESTA COBERTURA, APLICAN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES:

A. ACTO CULPOSO DE CONTENIDOS ELECTRÓNICOS SIGNIFICA:

- i. MENOSPRECIO O DAÑO A LA REPUTACIÓN O CARÁCTER DE CUALQUIER PERSONA U ORGANIZACIÓN, DIFAMACIÓN, INJURIA, CALUMNIA, MENOSPRECIO DE UN PRODUCTO, DIFAMACIÓN DEL COMERCIO, CAUSA DE ESTRÉS EMOCIONAL, ANGUSTIA MENTAL Y FALSEDAD INJURIOSA;
- ii. INTERCEPTACIÓN, ARRESTO FALSO, ENJUICIAMIENTO MALICIOSO, ESCÁNDALO O CONDUCTA ESCANDALOSA;
- iii. PLAGIO, PIRATERÍA O APROPIACIÓN INDEBIDA DE IDEAS EN CONEXIÓN CON CUALQUIER **CONTENIDO ELECTRÓNICO**;
- iv. INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, NOMBRE DE DOMINIO, ATUENDO COMERCIAL, TÍTULO O ESLOGAN, O LA DILUCIÓN O INFRACCIÓN A UNA MARCA COMERCIAL, MARCA DE SERVICIOS, NOMBRE COMERCIAL O DE SERVICIOS; SIN INCLUIR LA VIOLACIÓN REAL O PRESUNTA DE CUALQUIER PATENTE O **SECRETO COMERCIAL**;
- v. NEGLIGENCIA CON RESPECTO A LA CREACIÓN O DIFUSIÓN DEL **ASEGURADO DE CONTENIDO ELECTRÓNICO**; COMETIDO POR EL **ASEGURADO** ÚNICAMENTE CUANDO ACTÚE EN LA **PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS ELECTRÓNICOS** PARA SÍ MISMO, PERO NO PARA OTROS.

B. CONTENIDO ELECTRÓNICO SIGNIFICA LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DISTRIBUIDA POR **USTED** O EN **SU** NOMBRE EN EL INTERNET, INCLUYENDO EN **SITIOS WEB DE REDES SOCIALES**, PERO SIN INCLUIR ERRORES EN OFERTAS COMERCIALES.

C. GASTOS POR RECLAMACIONES DE CONTENIDOS ELECTRÓNICOS SIGNIFICA:

- i. HONORARIOS RAZONABLES Y NECESARIOS DE ABOGADOS, PERITOS Y OTROS HONORARIOS Y COSTOS INCURRIDOS POR **NOSOTROS**, O POR **USTED** CON **NUESTRO** PREVIO Y ESCRITO CONSENTIMIENTO, EN LA INVESTIGACIÓN Y DEFENSA DE UNA **RECLAMACIÓN DE CONTENIDOS ELECTRÓNICOS** CUBIERTA;
- ii. PRIMAS RAZONABLES Y NECESARIAS POR CUALQUIER PÓLIZA JUDICIAL O CAUCIÓN; NO OBSTANTE, **NOSOTROS** NO TENEMOS NINGUNA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR U OBTENER TALES PÓLIZAS O CAUCIONES; Y
- iii. SUJETO A **NUESTRA** PREVIA APROBACIÓN POR ESCRITO, LOS **GASTOS DE RESPUESTA A INCIDENTES** INCURRIDOS PARA RELACIONES PÚBLICAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA CRISIS, DISPUESTOS EN LAS CONDICIÓN 22.22(D)(6).

D. PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS ELECTRÓNICOS SIGNIFICA LA PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, O EMISIÓN DE **CONTENIDOS ELECTRÓNICOS**.

E. RECLAMACIÓN POR CONTENIDOS ELECTRONICOS SIGNIFICA:

- i. UNA SOLICITUD ESCRITA PRESENTADA CONTRA **USTED** RECLAMANDO UNA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR DAÑOS MONETARIOS O NO MONETARIOS;
- ii. UN PROCESO CIVIL CONTRA **USTED** QUE PRETENDA DAÑOS MONETARIOS O NO MONETARIOS U OTRO TIPO DE OBLIGACIÓN DE HACER, EL CUAL INICIE CON LA NOTIFICACIÓN DE UNA QUEJA O PROCEDIMIENTO SIMILAR;
- iii. UN PROCESO ARBITRAL CONTRA **USTED** QUE PRETENDA DAÑOS MONETARIOS, O NO MONETARIOS U OTRO TIPO DE OBLIGACIÓN DE HACER; O
- iv. UNA NOTIFICACIÓN **SUYA** POR ESCRITO DIRIGIDA A **NOSOTROS** SOBRE UN **ACTO CULPOSO DE CONTENIDOS ELECTRÓNICOS**, REAL O PRESUNTAMENTE COMETIDO POR **USTED** QUE PODRÍA DAR LUGAR A UNA **RECLAMACIÓN DE CONTENIDOS ELECTRÓNICOS** BAJO LOS NUMERALES i. A iii. ANTERIORES.

F. SITIOS WEB DE REDES SOCIALES SIGNIFICA SITIOS WEB DE TERCEROS CUYO PROPÓSITO ES PERMITIR LA CREACIÓN E INTERCAMBIO DE CONTENIDOS GENERADOS POR LOS USUARIOS, A TRAVÉS DE BLOGS, MICRO-BLOGS, REDES SOCIALES Y WIKIS.

SUS PÉRDIDAS PROPIAS

1.4. CIBER EXTORSIÓN

NOSOTROS PAGAREMOS LOS **DAÑOS POR CIBER EXTORSIÓN** Y LOS **GASTOS POR CIBER EXTORSIÓN** PAGADOS POR **USTED** ACTUANDO EN ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE JUSTIFICACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO PENAL, POR UN **EVENTO DE CIBER EXTORSIÓN** QUE OCURRA DESPUÉS DE LA **FECHA DE RETROACTIVIDAD** Y ANTES DE LA FECHA TERMINACIÓN DEL **PERIODO CONTRACTUAL**.

PARA LOS PROPÓSITOS DE ESTA COBERTURA, APLICAN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES:

A. DAÑOS POR CIBER EXTORSIÓN SIGNIFICA EL DINERO PAGADO POR **USTED** CON **NUESTRO** CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO, PARA TERMINAR O PONER FIN A UN **EVENTO DE CIBER EXTORSIÓN**; **NUESTRO** CONSENTIMIENTO NO SERÁ DEMORADO SIN RAZÓN. TAL DINERO NO EXCEDERÁ EL MONTO QUE HABRÍA ESTADO CUBIERTO POR LA POLIZA SI SE CUMPLIERA LA AMENAZA.

B. EVENTO DE CIBER EXTORSIÓN SIGNIFICA CUALQUIER AMENAZA O SERIE DE AMENAZAS CONECTADAS, CREÍBLES Y REALIZADAS POR TERCEROS CONTRA **USTED**, EN LAS QUE SE EXPRESE LA INTENCIÓN DE:

- i. EMITIR, DIVULGAR, DISEMINAR, DESTRUIR O UTILIZAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O PRIVADA, O INFORMACIÓN PERSONAL IDENTIFICABLE, ARCHIVADA EN **SU SISTEMA DE CÓMPUTO**;
- ii. ALTERAR, CORROMPER, DAÑAR, MANIPULAR, APROPIARSE DE FORMA INDEBIDA, BORRAR O DESTRUIR **DATOS**, INSTRUCCIONES O CUALQUIER INFORMACIÓN ELECTRÓNICA TRANSMITIDA O ARCHIVADA EN **SU SISTEMA DE CÓMPUTO**;
- iii. INTRODUCIR CUALQUIER **MALWARE** QUE ESTÉ DISEÑADO PARA MODIFICAR, ALTERAR, DAÑAR, DESTRUIR, BORRAR, CONTAMINAR O DEGRADAR LA INTEGRIDAD, CALIDAD O DESEMPEÑO DE **DATOS**, APLICACIONES, REDES O SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE RELACIONADO;
- iv. INICIAR UN ATAQUE EN **SU SISTEMA DE CÓMPUTO** QUE AGOTE LOS RECURSOS DEL SISTEMA O IMPIDA EL ACCESO AL SISTEMA DISPONIBLE A TRAVÉS DEL INTERNET A USUARIOS AUTORIZADOS DEL SISTEMA;
- v. INTRODUCIR UN **MALWARE** U OTRO MATERIAL, CON EL PROPÓSITO DE IMPEDIR EL ACCESO A **SU SISTEMA DE CÓMPUTO** A USUARIOS AUTORIZADOS; O

- vi. **RESTRINGIR O INHIBIR EL ACCESO A SU SISTEMA DE CÓMPUTO; CON EL PROPÓSITO DE EXIGIRLE A USTED DINERO.**

C. GASTOS POR CIBER EXTORSIÓN SIGNIFICAN LOS GASTOS RAZONABLES Y NECESARIOS QUE SEAN RESULTADO DIRECTO DE UN **EVENTO DE CYBER EXTORSIÓN**, INCLUYENDO LAS SUMAS INCURRIDAS PARA CONTRATAR CONSULTORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, CONSULTORES DE RELACIONES PÚBLICAS, CONSULTORES LEGALES Y REGULATORIOS Y NEGOCIADORES DE CRISIS.

1.5. PÉRDIDA DE ACTIVOS DIGITALES

NOSOTROS PAGAREMOS LOS COSTOS DE RECUPERACIÓN EN RAZÓN A UN INCIDENTE DE ACTIVOS DIGITALES QUE OCURRA DESPUÉS DE LA FECHA DE RETROACTIVIDAD Y ANTES DE LA FECHA TERMINACIÓN DEL PERIODO CONTRACTUAL.

PARA LOS PROPÓSITOS DE ESTA COBERTURA, APLICA LA SIGUIENTE DEFINICIÓN:

INCIDENTE DE ACTIVOS DE DIGITALES SIGNIFICA LA ENTRADA A, CORRUPCIÓN DE, O DESTRUCCIÓN DE **SUS DATOS** CAUSADA POR:

- i. **ACTOS MALICIOSOS DE CÓMPUTO;**
- ii. **MALWARE;**
- iii. **HACKING;**
- iv. **USO O ACCESO NO AUTORIZADO;**
- v. **ATAQUE DE DENEGACIÓN DE SERVICIO;**
- vi. **ERROR HUMANO;**
- vii. **ERROR DE PROGRAMACIÓN; O**
- viii. **FALLA, AUMENTO O DISMINUCIÓN DE ENERGÍA QUE AFECTE SU SISTEMA DE CÓMPUTO.**

1.6. INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO

NOSOTROS PAGAREMOS LA PÉRDIDA POR INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE INDEMNIZACIÓN Y LOS COSTOS DE RECUPERACIÓN QUE SURJAN DE UN INCIDENTE DE INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO QUE OCURRA DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL.

LOS COSTOS DE RECUPERACIÓN EN NINGÚN CASO EXCEDERÁN LA PÉRDIDA POR INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO QUE USTED CLARAMENTE DEMUESTRE QUE HA SIDO EVITADA O PREVENIDA BASADO EN LOS PRINCIPIOS COMÚNMENTE ACEPTADOS DE CONTABILIDAD.

PARA LOS PROPÓSITOS DE ESTA COBERTURA, APLICAN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES:

A. INCIDENTE DE INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO SIGNIFICA LA INCAPACIDAD PARA ACCEDER A, LA INTERRUPCIÓN DE, O ALTERACIÓN A, **SU SISTEMA DE CÓMPUTO O DATOS** CAUSADA ÚNICA Y DIRECTAMENTE POR:

- i. **ACTOS MALICIOSOS DE CÓMPUTO;**
- ii. **MALWARE;**
- iii. **HACKING;**
- iv. **USO O ACCESO NO AUTORIZADO;**
- v. **ATAQUE DE DENEGACIÓN DE SERVICIO;**
- vi. **ERROR HUMANO;**
- vii. **ERROR DE PROGRAMACIÓN; O**
- viii. **FALLA, AUMENTO O DISMINUCIÓN DE ENERGÍA DE UN SISTEMA ELÉCTRICO**

CONTROLADO POR USTED.

Y QUE NO SURJAN DE UN **DAÑO MATERIAL**.

- B. **PÉRDIDA DE INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO** SIGNIFICA LA **REDUCCIÓN DE LA UTILIDAD NETA** QUE OCURRA DURANTE EL **PERIODO DE INDEMNIZACIÓN ÚNICA** Y DIRECTAMENTE COMO RESULTADO DE UN **INCIDENTE DE INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO**, MENOS CUALQUIER AHORRO QUE SE HAYA OBTENIDO POR EL USO DE **DATOS** QUE HAYAN SIDO DAÑADOS O NO, INVENTARIOS DISPONIBLES, MERCANCÍAS, INSTALACIONES, EQUIPOS O PERSONAL SUSTITUTOS.
- C. **PERIODO DE INDEMNIZACIÓN** SIGNIFICA EL PERIODO DURANTE EL CUAL **USTED** INCURRE EN **PÉRDIDA DE INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO**, EL CUAL COMIENZA CON EL VENCIMIENTO Y TERMINACIÓN DEL **PERIODO DE ESPERA** Y NO PODRÁ EXCEDER DE TRES MESES. EN EL EVENTO EN QUE USTED AÚN ESTÉ INCURRIENDO EN **PÉRDIDA DE INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO O COSTOS DE RECUPERACIÓN** COMO RESULTADO DE UN **INCIDENTE DE INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO** AL FINAL DE LOS TRES MESES, **NOSOTROS** PODREMOS EXTENDER ESE PERIODO, MANIFESTANDO NUESTRO ACUERDO EXPRESO PARA ELLO POR ESCRITO.
- D. **REDUCCIÓN DE LA UTILIDAD NETA** SIGNIFICA EL MONTO POR EL QUE LA **UTILIDAD NETA** PRODUCIDA DURANTE EL **PERIODO DE INDEMNIZACIÓN** DISMINUYE CON RELACIÓN A LA **UTILIDAD NETA** PRODUCIDA POR EL NEGOCIO EN ESE MISMO PERIODO EN EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL **INCIDENTE DE INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO**.

LA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR **USTED** A **NOSOTROS** DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA. ÉSTA DEBERÁ INCLUIR EL DETALLE DE CÓMO LA PÉRDIDA HA SIDO CALCULADA Y CUÁLES SUPUESTOS SE HAN ASUMIDO. **USTED** DEBERÁ PRESENTAR TODA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INCLUYENDO CUALQUIER REPORTE, LIBROS DE CONTABILIDAD, FACTURAS, CUENTAS Y OTROS COMPROBANTES, APLICABLES Y COPIA DE LOS MISMOS, QUE **NOSOTROS** REQUIRAMOS.

NUESTRO AJUSTE DE LA PÉRDIDA TENDRÁ EN CUENTA LAS TENDENCIAS O CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTEN LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO Y QUE HABRÍAN AFECTADO LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO SI EL **INCIDENTE DE INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO** NO HUBIESE OCURRIDO, INCLUYENDO TODOS LOS CAMBIOS SUSTANCIALES EN LAS CONDICIONES DE MERCADO QUE HABRÍAN AFECTADO LA **UTILIDAD NETA** GENERADA.

- E. **UTILIDAD NETA** SIGNIFICA LA UTILIDAD OPERACIONAL RESULTANTE DE **SU** NEGOCIO, DESPUÉS DE HACER LAS PROVISIONES NECESARIAS PARA TODOS LOS GASTOS FIJOS.

2. EXCLUSIONES

NOSOTROS NO SEREMOS RESPONSABLES POR **DAÑOS** NI **GASTOS** POR CUENTA DE CUALQUIER RECLAMACIÓN:

- 2.1 DIRECTA O INDIRECTAMENTE CAUSADA POR, QUE SURJA DE, O DE CUALQUIER FORMA SE ENCUENTRE CONECTADA CON **SU** CONDUCTA, O LA DE CUALQUIER PERSONA POR LA CUAL **USTED** SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, LA CUAL INVOLUCRE:
- A. QUE SE COMETA O SE PERMITA QUE SE COMETA CUALQUIER FALTA A LOS DEBERES O VIOLACIÓN DE CUALQUIER LEY, CON INTENCIÓN O CONOCIMIENTO;
- B. QUE SE COMETA O SE PERMITA COMETER CUALQUIER ACCIÓN U OMISIÓN CRIMINAL,

DELIBERADAMENTE FRAUDULENTE O DELIBERADAMENTE DESHONESTA; O

- C. LA OBTENCIÓN REAL O PRETENDIDA DE CUALQUIER GANANCIA PERSONAL, UTILIDAD SECRETA O VENTAJA PARA **USTED** A LA CUAL **USTED** NO TIENE DERECHO.

ESTA EXCLUSIÓN ÚNICAMENTE APLICA CUANDO SE HA ESTABLECIDO QUE OCURRIÓ ESA CONDUCTA EN UNA SENTENCIA DEFINITIVA O HAYA SIDO ADMITIDA POR ESCRITO.

LA CONDUCTA COMETIDA POR UN **ASEGURADO** NO SERÁ IMPUTADA A OTRO **ASEGURADO** A MENOS QUE TAL CONDUCTA SEA COMETIDA POR O CON EL CONSENTIMIENTO DE UN PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE EJECUTIVO, VICEPRESIDENTE DE RIESGO, VICEPRESIDENTE DE TECNOLOGÍA, VICEPRESIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, VICEPRESIDENTE FINANCIERO, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIERO, VICEPRESIDENTE JURÍDICO, GERENTE DE RIESGO, GERENTE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, PASADO, PRESENTE O FUTURO, O DE OTRA PERSONA CON UNA POSICIÓN EQUIVALENTE.

- 2.2** EN LA QUE SE ALEGUE, SE BASE EN, SURJA DE O SEA ATRIBUIDA A UN **DAÑO CORPORAL O DAÑO MATERIAL**.
- 2.3** POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER CONTRATO, GARANTÍA, ACUERDO O PROMESA, QUE SEA EXPRESA, IMPLÍCITA, REAL O INTERPRETADA, INCLUYENDO LAS DISPOSICIONES SOBRE PAGO DE DAÑOS O CUALQUIER RESPONSABILIDAD ASUMIDA POR **USTED**. ESTA EXCLUSIÓN NO APLICARÁ A:
- A. CUALQUIER RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN QUE **USTED** HABRÍA TENIDO EN AUSENCIA DE TAL CONTRATO, GARANTÍA, PROMESA O ACUERDO; O
 - B. CUALQUIER INDEMNIZACIÓN ASUMIDA POR **USTED** EN UN CONTRATO ESCRITO O ACUERDO CON SU CLIENTE CON RELACIÓN A CUALQUIER **RECLAMACIÓN DE PRIVACIDAD** SUFRIDA POR **USTED** Y QUE RESULTE EN LA FALLA DE PRESERVAR LA CONFIDENCIALIDAD O PRIVACIDAD DE **DATOS PERSONALES** DE CLIENTES DE SU CLIENTE.
- 2.4** PRESENTADA POR O SOSTENIDA POR **USTED**, O EN SU NOMBRE, POR CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O ENTIDAD POR LA QUE **USTED** ES LEGALMENTE RESPONSABLE. SIN EMBARGO, ESTA EXCLUSIÓN NO APLICA A **ACTOS INCORRECTOS DE PRIVACIDAD** EXPRESAMENTE CUBIERTOS BAJO LA COBERTURA 1.1.
- 2.5** EN LA QUE SE ALEGUE, SE BASE EN, SURJA DE O SEA ATRIBUIBLE A CUALQUIER:
- A. DISCRIMINACIÓN ILEGAL DE CUALQUIER TIPO:
 - B. HUMILLACIÓN, ACOSO O CONDUCTA INDEBIDA BASADA EN, QUE SURJA DE O QUE RELACIONE CON DISCRIMINACIÓN:
 - C. **PRÁCTICAS LABORALES INDEBIDAS**.
- SIN EMBARGO, ESTA EXCLUSIÓN NO APLICARÁ CON RESPECTO A LA PARTE DE CUALQUIER **RECLAMACIÓN DE PRIVACIDAD** O **RECLAMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA RED** EN LA QUE SE ALEGUE UNA INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD RELACIONADA CON EL EMPLEO O LA PROVOCACIÓN CULPOSA DE ANGUSTIA EMOCIONAL RELACIONADA CON EL EMPLEO, EN EL EVENTO EN QUE TAL RECLAMACIÓN SURJA DE LA PÉRDIDA DE **DATOS PERSONALES** QUE SE ENCUENTRE CUBIERTA POR LA COBERTURA 1.1.
- 2.6** EN LA QUE SE ALEGUE, SE BASE EN, SURJA DE O SEA ATRIBUIBLE A CUALESQUIERA HONORARIOS, GASTOS O COSTOS PAGADOS A O COBRADOS POR **USTED**.
- 2.7** EN LA QUE SE ALEGUE, SE BASE EN, SURJA DE O SEA ATRIBUIBLE A UN **ACTO INCORRECTO** QUE HA SIDO COMETIDO O QUE SE ALEGUE QUE FUE COMETIDO ANTES DEL INICIO DEL **PERIODO**

CONTRACTUAL SI, EN O ANTES DE LA FECHA MAS TEMPRANA ENTRE LA FECHA DE INICIO DE ESTA **PÓLIZA** O LA FECHA DE INICIO DE CUALQUIER OTRA **PÓLIZA** EXPEDIDA POR **NOSOTROS** Y DE LA CUAL ESTA **PÓLIZA** ES UNA RENOVACIÓN CONTINUA O REEMPLAZO, CUALQUIER GESTOR, SOCIO, EJECUTIVO, DIRECTOR O FIGURA CORPORATIVA EQUIVALENTE DE CUALQUIER **ASEGURADO** SUPO O RAZONABLEMENTE PUDO HABER PREVISTO QUE ESE **ACTO INCORRECTO** HABÍA LLEVADO A O PODRÍA LLEVAR A UNA **RECLAMACIÓN**.

2.8 EN LA QUE SE ALEGUE, SE BASE EN, O SEA ATRIBUIBLE A:

- A. CUALQUIER LITIGIO, RECLAMACIÓN, DEMANDA, ARBITRAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA O REGULATORIA, ANTERIOR O PENDIENTE, QUE SE INTERPUSO O QUE SE INICIÓ CONTRA **USTED**, Y SOBRE EL CUAL **USTED** TUVO NOTICIA, EN O ANTES DE LA FECHA MAS TEMPRANA ENTRE LA FECHA DE INICIO DE ESTA **PÓLIZA** O LA FECHA INICIO DE CUALQUIER OTRA **PÓLIZA** EXPEDIDA POR **NOSOTROS** Y DE LA CUAL ESTA **PÓLIZA** ES UNA RENOVACIÓN CONTINUA O REEMPLAZO, O LA CUAL ALEGUE O SE DERIVE DE LOS MISMOS O SUSTANCIALMENTE DE LOS MISMOS HECHOS, CIRCUNSTANCIAS O SITUACIONES SUBYACENTES DE LAS ALEGADAS EN ELLOS; O
- B. CUALQUIER **ACTO CULPOSO**, HECHO, CIRCUNSTANCIA O SITUACIÓN QUE HA SIDO OBJETO DE UNA NOTIFICACIÓN ESCRITA DADA BAJO CUALQUIER OTRA **PÓLIZA** ANTES DE LA FECHA DE INICIO DE ESTA **PÓLIZA**; O
- C. CUALQUIER OTRO **ACTO CULPOSO** QUE HAYA OCURRIDO EN CUALQUIER MOMENTO Y QUE, JUNTO CON UN **ACTO CULPOSO** QUE HA SIDO OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL PÁRRAFO B ANTERIOR, CONSTITUYA UN **EVENTO**.

2.9 EN LA QUE SE ALEGUE, SE BASE EN, SURJA DE O SEA ATRIBUIDA A CUALQUIER FALLA, INTERRUPCIÓN O CORTE DEL SERVICIO DE ACCESO AL INTERNET SUMINISTRADO POR UN PROVEEDOR DE SERVICIO DE INTERNET QUE ALOJA **SU** PÁGINA WEB, A MENOS QUE TAL INFRAESTRUCTURA ESTÉ BAJO **SU** CONTROL OPERACIONAL.

2.10 EN LA QUE SE ALEGUE, SE BASE EN, SURJA DE O SEA ATRIBUIBLE A, INCENDIO, HUMO, EXPLOSIÓN, RAYO, VIENTO, INUNDACIÓN, TERREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA, OLA DE MAREA (TSUNAMI), DESLIZAMIENTO, GRANIZO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRO EVENTO FÍSICO, COMO QUIERA QUE SEA CAUSADO.

2.11 EN LA QUE SE ALEGUE, SE BASE EN, SURJA DE O SEA ATRIBUIBLE A, GUERRA, INVASIÓN, ACTOS DE ENEMIGO EXTRANJERO, TERRORISMO, HOSTILIDADES U OPERACIONES SIMILARES DE GUERRA (SEA LA GUERRA DECLARADA O NO), HUELGA, TOMA, MOTÍN, ASONADA, GUERRA CIVIL, REBELIÓN, REVOLUCIÓN, INSURRECCIÓN, CONMOCIÓN CIVIL QUE ASUMA LAS PROPORCIONES O NÚMEROS DE UNA REVUELTA, PODER MILITAR O USURPADO. NO OBSTANTE, ESTA EXCLUSIÓN NO APLICARÁ A UN **ACTO DE CIBER TERRORISMO** QUE RESULTE EN UNA **RECLAMACIÓN**.

2.12 EN LA QUE SE ALEGUE, SE BASE EN, SURJA DE O SEA ATRIBUIBLE A, CUALQUIER VALIDACIÓN, INVALIDACIÓN, INFRACCIÓN, VIOLACIÓN O APROPIACIÓN INDEBIDA DE CUALQUIER PATENTE O **SECRETO COMERCIAL** POR **USTED** O EN **SU** NOMBRE.

2.13 EN LA QUE SE ALEGUE, SE BASE EN, SURJA DE O SEA ATRIBUIBLE A CUALQUIER INFRACCIÓN, VIOLACIÓN O APROPIACIÓN INDEBIDA POR **USTED** DE CUALQUIER DERECHO DE AUTOR, MARCA DE SERVICIO, NOMBRE COMERCIAL, MARCA DE COMERCIO Y OTRA PROPIEDAD INTELECTUAL DE CUALQUIER TERCERO. NO OBSTANTE, ESTA EXCLUSIÓN NO APLICARÁ A LOS **ACTOS CULPOSOS DE PRIVACIDAD** O A LOS **ACTOS CULPOSOS DE CONTENIDOS ELECTRÓNICOS** EXPRESAMENTE CUBIERTOS BAJO LAS COBERTURAS 1.1 Y 1.3.

2.14 EN LA QUE SE ALEGUE, SE BASE EN, SURJA DE O SEA ATRIBUIBLE A, RESULTE DIRECTA O

INDIRECTAMENTE DE, EN CONSECUENCIA DE, O QUE DE CUALQUIER FORMA INVOLUCRE UNA RECOLECCIÓN DE **DATOS** NO AUTORIZADA, SUBREPTICIA, O CULPOSA POR **USTED** O LA FALLA DE NOTIFICAR ADECUADAMENTE QUE ESA INFORMACIÓN ESTÁ SIENDO RECOLECTADA. NO OBSTANTE, ESTA EXCLUSIÓN NO APLICARÁ A **SU** VIOLACIÓN NO INTENCIONAL DE CUALQUIER **REGULACIÓN DE PRIVACIDAD**, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA RECOLECCIÓN CULPOSA NO INTENCIONAL DE **DATOS PERSONALES**.

- 2.15** EN LA QUE SE ALEGUE, SURJA DE O SEA ATRIBUIBLE A LA OFERTA COMERCIAL DE BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS EFECTIVAMENTE DESCRITOS, ILUSTRADOS O EXHIBIDOS EN LOS **CONTENIDOS ELECTRÓNICOS**, ÚNICAMENTE CON RESPECTO A LA COBERTURA 1.3.
- 2.16** ÚNICAMENTE CON RESPECTO A LAS COBERTURAS 1.5 Y 1.6:
- A. EN LA QUE SE ALEGUE, SE BASE EN, SURJA DE O SEA ATRIBUIBLE AL USO Y DESGASTE ORDINARIO O DETERIORO GRADUAL DE **DATOS**, INCLUYENDO CUALQUIER MEDIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS.
 - B. EN LA QUE SE ALEGUE, SE BASE EN, SURJA DE O SEA ATRIBUIBLE A CUALQUIER ACCIÓN DE UNA AUTORIDAD PÚBLICA O GUBERNAMENTAL, INCLUYENDO EL SECUESTRO, CONFISCACIÓN O DESTRUCCIÓN DE **SU SISTEMA DE CÓMPUTO O DATOS**
- 2.17** POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE **CONTENIDOS ELECTRÓNICOS** PARA TERCEROS.
- 2.18** DE **INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO** QUE SE RELACIONE DE CUALQUIER FORMA CON:
- A. PÉRDIDAS FINANCIERAS DEBIDO A LA INHABILIDAD DE COMERCIAR, INVERTIR, DESPOJO, COMPRAR O VENDER CUALQUIER TÍTULO VALOR O ACTIVO FINANCIERO DE CUALQUIER TIPO;
 - B. FLUCTUACIONES EN EL VALOR DE ACTIVOS;
 - C. EL VALOR MONETARIO DE CUALQUIER CUENTA MANTENIDA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA; O
 - D. LA INHABILIDAD DE GANAR INTERESES O VALORACIONES SOBRE CUALQUIER ACTIVO.
- 2.19** QUE SE RELACIONE DE CUALQUIER FORMA CON:
- A. CUALQUIER MONTO QUE **USTED** NO SE ENCUENTRE OBLIGADO A PAGAR.
 - B. ASUNTOS INASEGURABLES BAJO LAS LEYES APLICABLES Y SOBRE LAS CUALES SE INTERPRETA ESTA **PÓLIZA**.
 - C. EL COSTO DE CUMPLIR CON CUALQUIER ORDEN JUDICIAL DE HACER U OTRA CONDENA NO MONETARIA, INCLUYENDO ACCIONES ESPECÍFICAS, O CUALQUIER ACUERDO PARA DAR TAL ALIVIO;
 - D. **SUS** PÉRDIDAS DE HONORARIOS O UTILIDADES, INGRESOS DE HONORARIOS, COMISIONES O REGALÍAS, O EL TENER QUE VOLVER A BRINDAR LOS SERVICIOS POR **USTED** O BAJO **SU** SUPERVISIÓN.
 - E. LA DEVOLUCIÓN DE CUALQUIER UTILIDAD, REMUNERACIÓN O VENTAJA FINANCIERA, A LA CUAL USTED NO TIENE DERECHO LEGALMENTE; Y
 - F. CUALQUIER OTRO MONTO DIFERENTE DE AQUELLOS QUE SEAN PARA COMPENSAR ÚNICAMENTE POR UNA PÉRDIDA CAUSADA POR UN **ACTO CULPOSO**, A MENOS QUE SEA ESPECÍFICAMENTE DISPUESTO EN ESTA **PÓLIZA**.

- 2.20** QUE SE RELACIONE DE CUALQUIER FORMA CON LOS SIGUIENTES GASTOS DE RESPUESTA A INCIDENTES:
- A. COSTOS O GASTOS INCURRIDOS PARA ACTUALIZAR O DE OTRA FORMA MEJORAR LA PRIVACIDAD O CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA RED, POLÍTICAS O PROCEDIMIENTOS A UN NIVEL MAS ALLÁ DEL QUE EXISTÍA ANTES DEL EVENTO QUE CAUSÓ LA PÉRDIDA O PARA CUMPLIR CON **REGULACIONES DE PRIVACIDAD**;
 - B. IMPUESTOS, MULTAS, PENALIDADES, ORDENES JUDICIALES DE OBLIGACIONES DE HACER O SANCIONES; O
 - C. **SUS** SALARIOS, NÓMINA, COSTOS O GASTOS U HONORARIOS INTERNOS OPERACIONALES.
- 2.21** QUE SE RELACIONE DE CUALQUIER FORMA CON UN AUDITOR, SÍNDICO, LIQUIDADOR, ADMINISTRADOR, FIDUCIARIO PARA QUIEBRAS, ACREEDOR HIPOTECARIO EN POSESIÓN O SIMILAR O CUALQUIER EMPLEADO DE TAL PERSONA.
- 2.22** QUE SE RELACIONE DE CUALQUIER FORMA CON UNA **PÉRDIDA DE TARJETAS DE PAGO** QUE INCLUYA:
- A. MULTAS O VALORACIONES MONETARIAS SUBSECUENTES, POR EL INCUMPLIMIENTO CONTINUO DE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DE DATOS DE LA INDUSTRIA DE TARJETAS DE PAGO, MAS ALLÁ DE UN PERIODO DE TRES MESES DESDE LA FECHA EN QUE LA MULTA O VALORACIÓN MONETARIA INICIAL TUVO LUGAR; O
 - B. COSTOS O GASTOS INCURRIDOS PARA ACTUALIZAR O DE OTRA FORMA MEJORAR LA PRIVACIDAD O CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA RED, POLÍTICAS O PROCEDIMIENTOS.
- 2.23** QUE SE RELACIONE DE CUALQUIER FORMA CON UN ERROR DE PROGRAMACIÓN QUE INCLUYA LA INTEGRACIÓN, INSTALACIÓN, ACTUALIZACIÓN O USO DE PARCHES DE CUALQUIER SOFTWARE, HARDWARE O FIRMWARE EN **SU SISTEMA DE CÓMPUTO** A MENOS QUE **USTED** PUEDA PROBAR QUE EL ERROR DE PROGRAMA SURTIÓ DE UN **PROGRAMA ACEPTADO**.
- 2.24** QUE SE RELACIONE DE CUALQUIER FORMA CON UNA MULTA O PENALIDAD QUE NO SEA ASEGURABLE POR LEY, O SEA UNA MULTA PENAL, O LA PÉRDIDA DE DAÑOS MÚLTIPLES O UTILIDADES A MENOS QUE ESTAS ÚLTIMAS SE ENCUENTREN CUBIERTAS POR LA COBERTURA 1.6 INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO.
- 2.25** ESTE SEGURO NO SE APLICA EN LA MEDIDA EN QUE LAS SANCIONES ECONÓMICAS O COMERCIALES U OTRAS LEYES O REGULACIONES NOS PROHÍBAN PROPORCIONAR EL SEGURO, INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL PAGO DE RECLAMACIONES.
- 2.26** QUE SE RELACIONE DE CUALQUIER FORMA CON LOS SIGUIENTES **COSTOS DE RECUPERACIÓN**:
- A. COSTOS O GASTOS INCURRIDOS PARA ACTUALIZAR, REEMPLAZAR, RESTAURAR O DE CUALQUIER OTRA FORMA MEJORAR EL **CONTENIDO ELECTRÓNICO** A UN NIVEL MÁS ALTO DEL QUE EXISTÍA ANTES DEL EVENTO QUE CAUSÓ LA PÉRDIDA;
 - B. COSTOS O GASTOS INCURRIDOS PARA IDENTIFICAR O REMEDIAR VULNERABILIDADES DEL SOFTWARE;
 - C. COSTOS PARA ACTUALIZAR, RESTAURAR, REEMPLAZAR, MEJORAR O MANTENER CUALQUIER **SISTEMA DE CÓMPUTO**;
 - D. COSTOS INCURRIDOS PARA INVESTIGAR Y DESARROLLAR **CONTENIDO ELECTRÓNICO**, INCLUYENDO **SECRETOS COMERCIALES**;
 - E. EL VALOR ECONÓMICO O DE MERCADO DE **CONTENIDO ELECTRÓNICO**, INCLUYENDO

3. COBERTURA TERRITORIAL

En la medida en que lo permitan la ley y las regulaciones (expresiones que para estos propósitos incluyen, pero no se limitan a, cualquier sanción económica aplicable a cualquiera de las partes), y sujeto a los términos de esta **Póliza**, ésta cubre **Actos Culposos** cometidos y **Reclamaciones** presentadas en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta **Póliza** no aplica a **Reclamaciones** ni **Procedimientos Regulatorios** que se presenten o interpongan en los Estados Unidos o Canadá o en cualquier territorio dentro de las jurisdicciones de esos países.

4. LEY APLICABLE

Esta **Póliza** está regida por Colombia. Las cortes de Colombia tendrán jurisdicción exclusiva en relación con cualquier disputa relacionada con la interpretación de esta **Póliza**.

5. INTERPRETACIÓN DE LA PÓLIZA

En esta **Póliza**, a menos que el contexto lo requiera de otra forma:

- A. el singular incluye el plural y viceversa;
- B. los títulos son meramente descriptivos y no serán utilizados para interpretación;
- C. las palabras en negrilla utilizadas en esta **Póliza** tienen el mismo significado establecido en la Condición 22 Definiciones Generales y en la **Carátula y/o Condiciones Particulares**.

6. LÍMITES DE LA PÓLIZA

- A. El límite de la póliza significa el límite establecido en la **Carátula y/o Condiciones Particulares**, incluyendo los límites para cada cobertura, sublímites, y el agregado anual; y
- B. Agregado anual significa la máxima suma total agregada pagadera por **nosotros** bajo esta **Póliza** con respecto al **Periodo Contractual** independientemente del número de **Reclamaciones** y/o número de reclamantes y/o el número de **Asegurados** y/o cualquier cosa de cualquier forma, como se establece en la **Carátula y/o Condiciones Particulares**.
- C. El monto total pagadero por **nosotros** (incluyendo **Gastos**) con respecto a cada **Reclamación** no excederá el límite de la póliza. Cualquier sublímite establecido en la **Carátula y/o Condiciones Particulares** será parte de y no en adición al agregado anual.
- D. Ni el límite de la póliza ni los sublímites tienen reinstalamento una vez se han agotado, a menos que se diga lo contrario en la **Carátula y/o Condiciones Particulares**.
- E. **Nosotros** únicamente seremos responsables por la parte de los **Daños** y/o **Gastos** que surjan de una **Reclamación**, que supere el deducible.

7. RECLAMACIONES Y ASUNTOS RELACIONADOS

Un Evento afectará esta **Póliza**, únicamente si la notificación de la primera **Reclamación**, **Procedimiento Regulatorio** u otro asunto que dé lugar a una reclamación bajo una póliza, y que se convirtió en **Un Evento**, fue presentada por el **Asegurado** durante el **Periodo Contractual**.

8. REVOCACIÓN

Usted puede revocar esta póliza en cualquier momento. Si no hay **Reclamaciones** presentadas a **nosotros** bajo esta **Póliza**, **nosotros** le reembolsaremos la prima no devengada calculada de acuerdo con la tarifa de corto plazo.

Nosotros podremos revocar esta póliza mediante una notificación escrita a **usted** enviada con diez días de antelación y **nosotros** le reembolsaremos la prima no devengada calculada a prorrata.

9. AVISO Y RECLAMO

A. Aviso de siniestro:

- a. **Usted** debe darnos un aviso de cualquier **Reclamación** presentada contra usted o descubierta por primera vez durante el **Periodo Contractual** o el **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones**, a más tardar a los tres días de recibida o descubierta.
- b. No obstante, si un **Asegurado** que debía notificarnos una **Reclamación** o **Procedimiento Regulatorio** durante el **Periodo Contractual**, pero estaba impedido para hacerlo por tener una prohibición legal impuesta por un regulador en virtud de los términos de un acuerdo de confidencialidad, entonces **nosotros** deberemos recibir la notificación dentro de los treinta días siguientes a que la **Persona Asegurada** esté habilitada para hacerlo.
- c. Si un **Asegurado** debió haber notificado la **Reclamación** o **Procedimiento Regulatorio** bajo una póliza existente o que haya expirado al inicio de la vigencia de esta **Póliza**, pero no pudo hacerlo por tener una prohibición legal impuesta por un regulador en virtud de los términos de un acuerdo de confidencialidad, **nosotros** renunciamos a cualquier derecho a anular esta **Póliza** por no divulgación o declaración indebida del estado de riesgo, únicamente con respecto a esa **Reclamación** o **Procedimiento Regulatorio** específico.

B. Reclamo de Siniestro

- a. **Usted** deberá demostrar la existencia del siniestro y la cuantía de cualquier pérdida.
- b. Los reclamos bajo esta **Póliza** deberán ser enviados a **nosotros** a la dirección de correo electrónico de servicio al cliente
- c. Para efectos de presentar reclamaciones bajo esta **Póliza** se sugiere allegar la siguiente información:
 - i. Una descripción específica de la supuesta **Reclamación**, **Acto Culposos** u otra conducta;
 - ii. Detalles de todas las partes involucradas;
 - iii. Una copia de cualquier reclamación presentada por cualquier tercero o **Procedimiento Regulatorio**;
 - iv. Detalles completos de los **Daños** alegados; y
 - v. Cualquier otra información que **nosotros** podamos requerir.

10. DISTRIBUCIÓN

En el evento en que una **Reclamación** involucre asuntos cubiertos y asuntos no cubiertos, se deberá hacer una distribución justa y adecuada de los **Gastos** y **Daños** entre **usted** y **nosotros**, teniendo en consideración las exposiciones legales y financieras atribuibles a los asuntos cubiertos y los no cubiertos bajo esta **Póliza**.

11. RESPUESTA A PROCEDIMIENTOS

- A. Con relación a las Coberturas 1.1, 1.2 o 1.3, **nosotros** podemos asumir y dirigir (en **su** nombre) la defensa de cualquier **Reclamación** sobre la cual **nosotros** podamos ser responsables de indemnizarlo a **usted**.

- B. **Usted** acuerda no hacer nada que perjudique o pueda perjudicarnos a **nosotros** con respecto a una **Reclamación** cubierta por esta **Póliza**.
- C. **Usted** no deberá asumir ninguna responsabilidad con respecto a, o acordar o pagar, ninguna **Reclamación** incluyendo los **Gastos**, sin **nuestra** previa y escrita autorización (la cual no será demorada o negada sin razón), y **nosotros** deberemos ser consultados con antelación a cualquier investigación, defensa y pago de cualquier **Reclamación**. **Usted** deberá, a **su** propio costo, darnos y a cualquier investigador o representante legal nombrado por **nosotros**, toda la información que ellos razonablemente requieran y cooperará y apoyará totalmente en el desarrollo de la investigación (incluyendo las investigaciones que nos permitan definir la responsabilidad y cobertura de esta **Póliza**) defensa, pago, evitar o reducir cualquier posible **Gasto, Daño o Reclamación**.

12. DIFERENCIAS SOBRE LA DEFENSA Y PAGO DE RECLAMACIONES

- A. Cuando surja una diferencia entre **usted** y **nosotros** sobre si una **Reclamación** bajo esta **Póliza** debe ser pagada, o si una sentencia o determinación debe ser apelada, **nosotros** tendremos derecho a buscar un asesor legal (que deberá ser mutuamente acordado, pero en caso de no llegar a un acuerdo deberá ser nombrado por el **Asegurado** escogiendo de una terna nominada por **nosotros**), para asesorarnos sobre si la **Reclamación** debe ser impugnada, y si no, el monto por el que se debe liquidar la **Reclamación**, o si una sentencia o decisión debe ser apelada. Para dar tal asesoría y para dar recomendaciones sobre el pago, el asesor legal estará autorizado para tener en cuenta consideraciones legales y comerciales. El asesor legal deberá considerar los daños y costos que probablemente estarán cubiertos, los **Gastos Legales** que serían incurridos al impugnar la **Reclamación** y las proyecciones sobre defender exitosamente la **Reclamación**. El **Asegurado** no será requerido para impugnar la **Reclamación** a menos que el asesor legal recomiende, habiendo tenido en cuenta todas las circunstancias, que la **Reclamación** debe ser negada.
- B. El costo de obtener esa recomendación será considerado por **nosotros** como **Gastos**.
- C. Si habiendo tenido en cuenta todas la circunstancias, el asesor legal recomienda que se intente liquidar la **Reclamación**, una vez hayamos recibido del **Asegurado** su consentimiento para ello (el cual no podrá ser demorado sin razón), **nosotros** intentaremos pagar la **Reclamación** de acuerdo con la recomendación del asesor legal. Cuando se intente una liquidación de acuerdo con la recomendación del asesor legal, pero no sea exitoso, **nosotros** continuaremos con la indemnización al **Asegurado** de acuerdo con los términos, condiciones, exclusiones y limitaciones de esta **Póliza**.
- D. No obstante las disposiciones precedentes de esta cláusula, en virtud de las cuales **nosotros** tenemos el derecho de dirigir la defensa de cualquier **Reclamación**, **nosotros** también tenemos derecho a pagar tal **Reclamación** si el asesor legal opina que debe intentarse realizar ese pago, teniendo en consideración los asuntos del literal A. En tal circunstancia, **nosotros** consultaremos con el **Asegurado** el objeto de la **Reclamación**. Si el **Asegurado** elige no intentar efectuar ese pago de acuerdo con las recomendaciones del asesor legal y elige impugnar la **Reclamación**, **nuestra** responsabilidad quedará limitada al monto del pago recomendado por el asesor legal, más los **Gastos** incurridos hasta la fecha en que se hizo esa recomendación. Sin importar la recomendación del asesor legal, **nosotros** tendremos el derecho, si decidimos ejercerlo a nuestra total discrecionalidad, de continuar defendiendo tal **Reclamación**.
- E. Cualquier elección bajo esta Condición nos deberá ser informada por escrito tan pronto como sea posible, pero nunca más tarde de catorce (14) días después de recibida la recomendación del asesor legal.

13. TRANSACCIONES

Para efectos de esta Condición, se entiende por **Transacción**:

- A. El **Asegurado** o todos sus activos es o son adquiridos por otra entidad;
- B. El **Asegurado** se fusiona o consolida con otra entidad;
- C. Cualquier persona, entidad o grupo de personas afiliadas y/o entidades obtiene el derecho o poder de elegir,

- nombrar o designar al menos el cincuenta por ciento (50%) de los administradores del **Asegurado**;
- D. Cualquier persona, entidad o grupo de personas afiliadas y/o entidades adquiere el cincuenta por ciento (50%) o más del capital suscrito del **Asegurado**; o
- E. Un síndico, síndico y gerente, liquidador, administrador, gerente oficial o fiduciario es nombrado para manejar, administrar, liquidar, supervisar o de otra forma tomar el control del **Asegurado**,

En caso de que ocurra una **Transacción** durante el **Periodo Contractual**, **nosotros** pagaremos únicamente:

- A. Con relación a las Coberturas 1.1, 1.2 y 1.3, los **Gastos y Daños** por cualquier **Acto Culposos** cometido antes de la **Transacción** y que de otra forma estaría cubierto bajo esta **Póliza**, y
- B. Con relación a las Coberturas 1.4, 1.5 y 1.6, los **Gastos y Daños** por cualquier **Reclamación** que ocurra antes de la **Transacción** y que de otra forma estaría cubierta bajo esta **Póliza**.

No obstante, el **Asegurado** puede, hasta cuarenta y cinco (45) días después de la **Transacción**, solicitar a Chubb un **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones** de hasta ochenta y cuatro (84) meses desde la expiración del **Periodo Contractual**. Ante tal solicitud y una vez hayamos recibido la información que solicitemos, **nosotros** ofreceremos extender la cobertura bajo esta **Póliza** por un **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones** de hasta ochenta y cuatro (84) meses en los términos, condiciones y con la prima que **nosotros** decidamos a nuestro juicio. La prima que se cobre por este **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones** no será reembolsable bajo ningún concepto.

14. ADQUISICIÓN Y CREACIÓN DE NUEVAS SUBSIDIARIAS

- A. La definición de **Subsidiaria** de esta **Póliza** se extiende para incluir cualquier compañía, que se convierta en **Subsidiaria** durante el **Periodo Contractual**, siempre y cuando:
- La nueva **Subsidiaria** no incremente los activos totales de la **Organización Asegurada** en más del veinte por ciento (20%) basado en los últimos estados financieros anuales consolidados y auditados o reporte anual; y
 - La nueva **Subsidiaria** se encuentre domiciliada fuera de los Estados Unidos de América o sus Territorios; y
 - La nueva **Subsidiaria** no se encuentre registrada como un Asesor Financiero en la SEC (Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos); y
 - Las actividades de negocios de la nueva **Subsidiaria** no sean sustancialmente diferentes en su naturaleza a aquellos de la **Organización Asegurada**.

B. Otra Cobertura para Nuevas Subsidiarias

Con respecto a cualquier nueva **Subsidiaria** que no cumpla con los términos del literal A anterior, se dará una cobertura automática por un periodo de sesenta (60) días desde la fecha de la adquisición, creación o establecimiento. Esta cobertura automática podrá ser extendida más allá del periodo de sesenta (60) días con el consentimiento por escrito de Chubb en los términos que Chubb aplique y anexe a esta **Póliza**.

Con relación a los literales A y B anteriores, la cobertura únicamente aplica para **Reclamaciones** presentadas por primera vez durante el **Periodo Contractual** con relación a **Actos Culposos** que presuntamente fueron cometidos después de la adquisición o creación de la nueva **Subsidiaria**.

15. PERIODO EXTENDIDO PARA RECIBIR RECLAMACIONES EN CASO DE NO RENOVACIÓN

Si a la expiración, alguna Cobertura bajo esta **Póliza** o no se renueva y no se reemplaza con un seguro que otorgue tal cobertura por parte de cualquier asegurador, cualquier **Asegurado** tendrá el derecho automático a un **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones** de cuarenta y cinco (45) días, sin prima adicional y

podrá, sujeto al pago adicional del cien por ciento (100%) de la **Prima**, obtener para esa Cobertura bajo esta **Póliza**, un **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones** de doce (12) meses desde la expiración del **Periodo Contractual**, bajo las siguientes condiciones:

- A. El **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones** solo aplica a:
 - a. Para las Coberturas 1.1, 1.2 y 1.3, los **Actos Culposos** totalmente cometidos antes de la expiración del **Periodo Contractual** y cuyas **Reclamaciones** se reciban antes de la expiración del **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones**;
 - b. Con relación a las Coberturas 1.4, 1.5 y 1.6, las **Reclamaciones** que ocurran antes de la expiración del **Periodo Contractual** y
 - c. Reclamaciones por las cuales la Cobertura aplicable de esta **Póliza** no sea renovada ni reemplazada con una póliza que otorgue tal cobertura, antes o durante el **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones**;
- B. Para activar este **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones**, el **Asegurado** deberá, dentro de los cuarenta y cinco (45) días después de la expiración del **Periodo Contractual**:
 - a. Notificarnos por escrito su intención de activar la opción de doce (12) meses; y
 - b. Pagar la prima adicional.

Usted no tendrá el derecho a comprar el **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones** de 12 meses presentado bajo esta condición, en el evento en que ocurra una **Transacción** (como se establece en la Condición 13 anterior).

Este **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones** no se encuentra disponible en el evento en que esta **Póliza** sea revocada o anulada.

Cualquier prima adicional pagadera bajo esta Extensión será devengada en su totalidad en el momento del pago y por no tanto no será reembolsable.

Usted está de acuerdo con que **nuestra** oferta de términos, condiciones, límites de responsabilidad o primas para la renovación, que sean diferentes a los de esta **Póliza** no constituye una negativa a renovar y por lo tanto no da derecho al **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones**.

No habrá derecho al **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones** en el evento en que, y desde la fecha en que, el **Asegurado** obtenga una cobertura de seguro similar. En tal caso, cualquier **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones** que se haya comprado, será automáticamente cancelado. La prima se entenderá como totalmente devengada al inicio del **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones**.

16. SUBROGACIÓN

- A. Si cualquier pago es efectuado por **nosotros** bajo esta **Póliza**, **nosotros** nos subrogaremos en todos **sus** derechos de indemnización, contribución o recuperación en relación con tal pago.
- B. **Usted** deberá, a **su** propio costo, suministrarnos toda la asistencia y cooperación razonable para asegurar y ejercer tales derechos.
- C. **Usted** no podrá renunciar a cualquier derecho, pagar ninguna **Reclamación** por indemnidad, contribución recuperación, sin **nuestro** previo consentimiento por escrito.

17. DIVISIBILIDAD Y NO ANULACIÓN

- A. **Nosotros** renunciamos irrevocablemente a cualquier derecho que **nosotros** podamos tener de anular esta

Póliza, o cualquier parte de la misma, sobre la base de una no divulgación inocente o negligente, o cualquier tergiversación inocente o negligente.

- B. El cuestionario de solicitud será interpretado como si fuera separado para cada uno de **ustedes** y con relación a declaraciones y detalles suministrados en el cuestionario, ninguna declaración o información que posea una **Persona Asegurada** será imputada a otra **Persona Asegurada** para determinar si hay cobertura para ese **Asegurado**.
- C. Únicamente las declaraciones hechas por o el conocimiento que tenga cualquier presidente, vicepresidente financiero, vicepresidente de operaciones, director general, presidente de la junta directiva, secretario general, vicepresidente jurídico, oficial de cumplimiento, o cualquier persona que tenga una posición equivalente, sea pasada, presente o futura, serán imputadas a la **Organización Asegurada**.

18. CONFIDENCIALIDAD

Usted no podrá divulgar los términos, la naturaleza o cualquier **Límite de la Póliza**, ni la prima pagadera bajo esta **Póliza**, a ningún tercero, incluyendo la divulgación en los reportes anuales de la **Organización Asegurada**, excepto cuando:

- A. **Nosotros** demos **nuestro** consentimiento por escrito; o
- B. Sea necesario que **usted** entregue un certificado de seguro a un cliente; o
- C. La divulgación sea requerida por orden judicial.

19. CESIÓN

Esta **Póliza** y cualquier derecho que surja bajo esta **Póliza** no podrá ser cedido sin **nuestro** consentimiento previo y por escrito.

20. OTRO SEGURO

- A. Si cualquier **Reclamación, Gasto o Daño**, está asegurado bajo cualquier otra póliza de seguro, adquirida por **usted** o en su nombre, o bajo la cual **usted** es el beneficiario, ya sea anterior o vigente, entonces en la medida en que sea legalmente permitido, esta **Póliza**, sujeto a sus limitaciones, condiciones, disposiciones y otros términos, únicamente ofrecerá cobertura en la medida en que el monto de la **Reclamación, Gasto o Daño** sea en exceso del monto de ese otro seguro.
- B. El literal A anterior no aplicará si el otro seguro es una póliza suscrita específicamente para ser en exceso del límite de la póliza especificado en la **Carátula y/o Condiciones Particulares** de esta **Póliza**.

21. CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN

El **Tomador** acuerda actuar en **su** nombre con respecto a esta **Póliza**.

22. DEFINICIONES

22.1 Acto Culposos

Significa cualquier **Acto Culposos de Privacidad, Acto Culposos de Seguridad de la Red o Acto Culposos de Contenidos Electrónicos**, real o presunto.

22.2 Acto de Ciber Terrorismo

Significa cualquier acto, incluyendo la fuerza o violencia, o la amenaza de los mismos expresamente dirigida contra **Su Sistema de Cómputo** por un individuo o grupo(s) de individuos, ya sea actuando solo, o en

nombre de o en conexión con cualquier organización(s) o gobierno(s), para causar acceso no autorizado a, uso no autorizado de, o un **Ataque de Denegación de Servicio** dirigido o la transmisión de un código de software no autorizado, corruptor o dañoso a **Su Equipo de Computo** con el propósito de promover objetivos sociales, ideológicos, religiosos, económicos o políticos, intimidando o coaccionando a un gobierno o la población civil del mismo, o perturbar cualquier segmento de la economía.

22.3 Acto Malicioso de Cómputo

Significa cualquier acto deshonesto cometido contra **su Sistema de Cómputo** que consista en introducir, alterar o destruir **sus Datos**, sin involucrar un daño físico o **su Sistema de Cómputo**, equipo de telecomunicaciones o infraestructura.

22.4 Asegurado

Significa la **Organización Asegurada** y la **Persona Asegurada**

22.5 Asegurador o Chubb

Significa Chubb Seguros Colombia S.A

22.6 Ataque de Denegación De Servicio

Significa la privación malintencionada, temporal, total o parcial de los servicios de **Su Sistema de Cómputo** sin que **Su** equipo de tecnologías de la información, equipo o infraestructura de comunicaciones, incluyendo los recursos asociados de software, sufran ninguna alteración o destrucción.

22.7 Carátula y/o Condiciones Particulares

Significa la carátula y/o Condiciones Particulares adjuntas a esta **Póliza**.

22.8 Costos de Recuperación

Significa los costos, razonables y necesarios, para remover cualquier **Malware** de **su Sistema de Cómputo** y/o reconstruir cualquier **Dato** debido a un **Incidente de Activos Digitales** o para mitigar la **Pérdida de Interrupción del Negocio** debido a un **Incidente de Interrupción del Negocio**, o para identificar y remediar un **Error de Programación**; incluyendo pero no limitado a:

- A. el uso de equipos externos ya sea contratados o alquilados;
- B. la implementación de métodos de trabajo alternativos, de acuerdo con el plan de continuidad del negocio;
- C. el costo de subcontratar un proveedor externo de servicios;
- D. el aumento de los costos laborales;
- E. los **Gastos de Respuesta a Incidentes** incurridos con **nuestra** previa y escrita autorización.

22.9 Daño

Significa cualquier indemnización, condena en intereses pre y post sentencia y conciliaciones de siniestros que **Usted** resulte legamente obligado a pagar por cuenta de una **Reclamación de Privacidad**, **Reclamación por Seguridad de la Red**, o **Reclamación de Contenidos Electrónicos**, presentada contra **Usted** por primera vez durante el **Periodo Contractual** o el **Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones**, si este último es contratado, por **Actos Culposos** a los que aplique esta **Póliza**.

Daño incluye daños punitivos, ejemplarizantes, penalidades y multas, excepto por las multas regulatorias que requieren aceptación específica en la **Caratula y/o Condiciones Particulares** de la **póliza**, en la medida en que tales daños sean asegurables bajo las leyes de la jurisdicción aplicable que más favorezca la cobertura de tales daños.

Con respecto a las Coberturas 1.1 y 1.2, **Daños** también incluye el **Fondo de Compensación para Consumidores**, **Pérdida de Tarjetas de Pago**, y **Multas Regulatorias**, sujeto a los sublímites establecidos en la **Carátula y/o Condiciones Particulares**.

22.10 Daño Corporal

Significa cualquier lesión corporal, malestar o enfermedad y muerte. **Daño Corporal** también significa trastorno mental, angustia emocional, tensión mental, dolor y sufrimiento; a menos que surja de un **Acto Culposos de Privacidad** o **Acto Culposos de Contenidos Electrónicos** expresamente cubierto bajo las Coberturas 1.1 o 1.3.

22.11 Daño Material

Significa cualquier daño físico a o pérdida o destrucción de cualquier bien tangible, incluyendo el uso del mismo. Sin embargo, únicamente con respecto a las Coberturas 1.4, 1.5 y 1.6, y a los **Gastos de Respuesta a Incidentes** cubiertos bajo las Coberturas 1.1 y 1.2, **Daño Material** no significará un daño físico a, pérdida o destrucción a, o la pérdida de uso de **Datos**.

22.12 Daño Personal

Significa cualquier daño que surja de una o más de las siguientes ofensas:

- I. arrestos, detenciones o encarcelaciones sin causa;
- II. enjuiciamiento malicioso;
- III. calumnia, injuria, u otro material difamatorio o despectivo;
- IV. publicación o declaración en violación del derecho de un individuo a la privacidad; y
- V. entrada o desalojo ilegal, u otra invasión del derecho a la propiedad privada.

22.13 Dato

Significa cualquier información, hechos o programas, archivados, creados, usados o transmitidos en cualquier hardware o software que permita funcionar a un computador y a cualquiera de sus accesorios, incluyendo sistemas y aplicaciones de software, discos duros o diskettes, CD-ROMs, cintas, memorias, células, dispositivos de procesamiento de datos, o cualquier otro medio que sea utilizado con equipos controlados electrónicamente o cualquier otro sistema de copia de seguridad. **Dato** no constituye un bien tangible.

22.14 Datos Personales

Significa:

- A. El nombre, nacionalidad, número de identidad o número de seguro social, datos médicos o de salud, u otra información sobre la salud protegida, número de licencia de conducir, número de identificación estatal, número de tarjeta de crédito, número de tarjeta débito, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, número de cuenta, historial contable o contraseñas; y
- B. Cualquier información personal no pública como se define en las **Regulaciones de Privacidad**; en cualquier formato, si tal información crea la posibilidad de que un individuo sea identificado o contactado.

22.15 Deducible

Significa la primera parte de los **Daños y Gastos** de toda y cada **Reclamación** que debe ser asumida por **Usted**, cuya cantidad se encuentra especificada en la **Carátula** con relación a cada cobertura.

22.16 Error de Programación

Significa un error que ocurre durante el desarrollo o codificación de un programa, aplicación o sistema operacional, el cual una vez en operación, pueda resultar en una falla de funcionamiento del sistema de computador y/o una interrupción de las operaciones y/o resultado incorrecto.

22.17 Error Humano

Significa un error u omisión operacional, incluyendo la escogencia del programa utilizado, un error en definir los parámetros o cualquier intervención inapropiada por parte de un empleado o un tercero que le provea servicios a **usted**, el cual resulte en una pérdida, alteración o destrucción de **Sus Datos**.

22.18 Fecha de Retroactividad

Significa la fecha especificada en la Carátula y/o Condiciones Particulares para la Cobertura aplicable.

22.19 Fondo de Compensación al Consumidor

Significa una suma de dinero que **usted** está obligado a depositar en un fondo como reparación equitativa para el pago de reclamaciones de consumidores debidas a la sentencia adversa o pago de un **Procedimiento Regulatorio**. El **Fondo de Compensación al Consumidor** no incluye sumas pagadas por concepto de impuestos, multas, penalidades, órdenes judiciales de hacer o sanciones.

22.20 Formulario de Solicitud

Significa el Formulario de Solicitud escrito y cualquier otra información suplementaria, incluyendo cualquier afirmación e información contenida en ellos y en cualquier material adjunto al Formulario de Solicitud suministrado al **Asegurador** para los propósitos de obtener cobertura bajo la presente **póliza**.

22.21 Gastos

Significa los **Gastos por Reclamaciones de Privacidad, Gastos por Reclamaciones de Seguridad de la Red, Gastos por Reclamaciones de Contenidos Electrónicos, Gastos por Ciber Extorsión, Costos por Recuperación de Activos Digitales e Gastos de Respuesta a Incidentes**.

22.22 Gastos de Respuesta a Incidentes

Significa aquellos gastos necesarios y razonables incurridos por **usted** o por los que **usted** resulte legalmente obligado a pagar:

- A. para contratar los servicios de una firma externa de computación forense para determinar la causa y alcance de **su** falla de **Seguridad de la Red**, o de un contratista independiente por el cual **usted** es legalmente responsable para manejar, administrar, archivar, destruir o de otra forma controlar, de forma adecuada, **Datos Personales**;
- B. para cumplir con **Regulaciones de Privacidad**, incluyendo pero sin limitar, las disposiciones sobre notificaciones a los consumidores de las **Regulaciones de Privacidad** de la jurisdicción aplicable que más favorezca la cobertura para tales gastos;
- C. para contratar un asesor legal o regulatorio para comunicarse con una agencia del gobierno para determinar la aplicabilidad y las acciones necesarias para cumplir con las **Regulaciones de Privacidad** y el costo de responder a cualquier solicitud de información o demandas de cualquier agencia del gobierno que alegue la violación de **Regulaciones de Privacidad**, incluyendo los costos de suministrar cualquier valoración de impacto a la privacidad que sea necesaria, o costos por asistir a las audiencias.
- D. con **nuestro** consentimiento previo por escrito para:
 - 1) notificar voluntariamente a los individuos cuyos **Datos Personales** han sido divulgados erróneamente;
 - 2) contratar un servicio de notificaciones, incluyendo los servicios de un centro de servicios de call center, para notificar voluntariamente a los individuos cuyos **Datos Personales** han sido erróneamente divulgados o de otra forma se han visto comprometidos;
 - 3) contratar los servicios de un investigador licenciado o especialista de crédito para suministrar hasta un año de consultoría sobre fraudes a los individuos cuyos **Datos Personales** han sido erradamente divulgados o de otra forma comprometidos;

- 4) monitorear el crédito, identificar el monitoreo de hurto, monitoreo de redes sociales, congelamiento de créditos, servicios de alerta de fraudes o gastos de software de prevención de fraudes, para aquellos individuos que acepten la oferta realizada por **usted** o en **su** nombre para contratar servicios de monitoreo de crédito, congelamiento de crédito o alerta de fraudes; y
- 5) contratar los servicios de un servicio de restauración de identidad independiente, para aquellos individuos que un investigador licenciado ha confirmado que son víctimas de hurto de identidad resultante de forma directa de un **Acto Culposos**, real o presunto, cometido por **usted** y expresamente cubierto por la Cobertura 1.1.
- 6) contratar los servicios de una firma de relaciones públicas, firma de manejo de crisis o firma de abogados, para promocionar o comunicaciones relacionadas únicamente con el propósito de proteger o restaurar **su** reputación, como resultado de un **Acto Culposos**;
- 7) contratar los servicios de una firma de abogados únicamente para determinar **sus** derechos de indemnización bajo un acuerdo escrito con un contratista independiente con respecto a un **Acto Culposos de Privacidad** o **Acto Culposos de Seguridad de la Red**, expresamente cubierto bajo esta **Póliza** y real o presuntamente cometido por tal contratista.

22.23 Gastos Legales

Significan:

- A. Los honorarios y derechos de los abogados nombrados por **Nosotros** para instaurar la defensa de cualquier **Reclamación**.
- B. Demás honorarios, costes y gastos razonables y necesarios derivados de la investigación, liquidación, defensa y el recurso de una **Reclamación**, contraídos por **Nosotros**, o por **Usted**, con **nuestro** consentimiento previo y por escrito.

Los **Gastos Legales** no incluyen los salarios, gastos indirectos y demás costes contraídos por **Nosotros** durante el periodo consagrado a colaborar en la defensa e investigación de cualquier **Reclamación** o circunstancia que pueda originar una **Reclamación** en virtud de la presente **Póliza**.

Los **Gastos Legales** están sujetos a **Deducible** y forman parte del límite de la **Póliza**.

22.24 Hackear

Significa el acceso malicioso a **Su Sistema de Cómputo**, con el propósito de crear, borrar, confiscar, recolectar, trastornar, divulgar, interrumpir o corromper **sus Datos** o servicios

22.25 Malware

Significa los programas, archivos o instrucciones de naturaleza maliciosa, que pueden interrumpir, dañar, impedir el acceso a, o en cualquier otra forma corromper la operación de o los **Datos** en cualquier **Software** o **Sistema de Cómputo**, incluyendo pero no limitado a códigos maliciosos, ransomware, cryptoware, virus, troyanos, gusanos y bombas lógicas o de tiempo.

22.26 Multas Regulatorias

Significa cualquier multa administrativa monetaria o penalidad, impuesta por una entidad gubernamental federal, estatal, local o extranjera, dentro de la capacidad regulatoria u oficial de tal entidad, en desarrollo de una orden de tal entidad en un **Procedimiento Regulatorio**.

22.27 Nosotros y Nuestro

Significa el **Asegurador**

22.28 Organización Asegurada

Significa el **Tomador** y cualquier **Subsidiaria**.

22.29 Pérdida de Tarjeta de Pago

Significa las evaluaciones pecuniarias, multas, penalidades, contra cargos, reembolsos y recuperaciones de fraudes que el **Asegurado** resulte legalmente obligado a pagar como resultado de un **Acto Culposos de Privacidad** o **Acto Culposos de Seguridad de la Red** siempre que tal monto sea el resultado del incumplimiento del **Asegurado** de los Estándares de Seguridad de los Datos de la Industria de tarjetas de Pago.

22.30 Periodo Contractual

Significa el espacio de tiempo especificado en el ítem 2 de la Carátula y/o en las Condiciones Particulares, sujeto a cualquier revocación anticipada aplicable de acuerdo con la Condición 8 Revocación.

22.31 Periodo de Espera

Significa el número de horas establecido en el ítem 11 de la **Carátula** y/o Condiciones Particulares y que sigue a un **Incidente de Interrupción de Negocio**.

22.32 Periodo Extendido para Recibir Reclamaciones

Significa el periodo para la extensión de cobertura, de ser aplicable, descrito en la Condición 15.

22.33 Persona Asegurada

Significa:

- A. cualquier gestor, socio, ejecutivo, director, fiduciario, empleado, empleado en préstamo, o empleado temporal de la **Organización Asegurada**, pasado, presente o futuro, mientras actúe en nombre de la **Organización Asegurada** o bajo el control y dirección de la **Organización Asegurada**;
- B. un abogado interno empleado por la **Organización Asegurada** que en su capacidad de tal debe cumplir con la ley Sarbanes-Oxley de 2002 (USA) o disposiciones legales equivalentes sobre el mercado de valores en la jurisdicción aplicable a la **póliza**; y
- C. contratistas independientes de la **Organización Asegurada**, que sean personas naturales, mientras presten servicios en nombre de la **Organización Asegurada**.

La expresión **Persona Asegurada** incluye:

- a. cualquier cónyuge o compañero permanente de un gestor, socio, ejecutivo, director, fiduciario, empleado, empleado en préstamo, o empleado, pero únicamente cuando la **Reclamación** sea presentada contra tal gestor, socio, ejecutivo, director, fiduciario, empleado, empleado en préstamo, o empleado;
- b. la sucesión, heredero o representante legal de un gestor, socio, ejecutivo, director, fiduciario, empleado, empleado en préstamo, o empleado, fallecido, pero únicamente cuando la **Reclamación** sea presentada contra tal gestor, socio, ejecutivo, director, fiduciario, empleado, empleado en préstamo, o empleado.

22.34 Póliza

Significa, colectivamente, el **Formulario de Solicitud**, la **Carátula** y/o **Condiciones Particulares**, este clausulado y cualquier endoso

22.35 Prácticas Laborales Indebidas:

Significa cualquier violación, real o presunta, de la legislación laboral o de cualquier otra disposición legal relativa a la relación laboral, real o en proyecto, entre cualquier individuo y el **Asegurado**, incluyendo:

- A. invasión de la privacidad relacionada con el empleo, excepto con respecto a la parte de cualquier **Reclamación** que surja de la pérdida de **Datos Personales** que de otra forma estaría cubierta bajo la Cobertura 1.1 de esta **Póliza**;
- B. causa de estrés emocional relacionado con el trabajo, excepto con respecto a la parte de cualquier **Reclamación** que surja de la pérdida de **Datos Personales** que de otra forma estaría cubierta bajo la Cobertura 1.1 de esta **Póliza**.

22.36 Procedimiento Regulatorio

Significa una solicitud de información, demanda, proceso, investigación o proceso administrativo, por o en nombre de una agencia gubernamental, que se inicie con la notificación de una queja o solicitud similar, en la que se alegue la violación de **Regulaciones de Privacidad** como resultado de **Su Acto Culposos de Privacidad** o **Acto Culposos de Seguridad de la Red** y que pueda razonablemente esperarse que de lugar a una **Reclamación** cubierta bajo la Cobertura 1.1 de esta **póliza**.

22.37 Programa Aceptado

Significa un programa que ha sido totalmente desarrollado, sometido a pruebas exitosamente y exitosamente probado en su ambiente operacional por 30 días.

22.38 Reclamación

Significa una **Reclamación por Seguridad, Reclamación por Seguridad de la Red, Reclamación de Contenidos Electrónicos, Evento de Cyber Extorsión, Incidente de Activos Digitales e Incidente de Interrupción de Negocio**.

22.39 Regulación de Privacidad

Significa regulaciones asociadas con el cuidado, custodia, control o uso de **Datos Personales**.

22.40 Secreto Comercial

Significa a información, incluyendo la fórmula, patente, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o proceso, que genera valor económico independiente, real o potencial, por no ser generalmente conocido por o que pueda ser establecido, por otras personas que puedan obtener un valor por su divulgación o uso, mientras se hayan realizado esfuerzos razonables para mantenerlo en secreto.

22.41 Seguridad de la Red

Significa aquellas actividades desarrolladas por **usted**, o por otros en **su** nombre, para proteger contra un acceso no autorizado a, uso no autorizado de, o un **Ataque de Denegación de Servicios** por parte de un tercero, o transmisión de **Malware** a **su Sistema de Cómputo**.

22.42 Sistema de Cómputo

Significa hardware, software, firmware, de computador, y los datos almacenados en los mismos, así como dispositivos asociados de entrada y salida, dispositivos de almacenamiento de datos, equipos de red y red de áreas de almacenamiento u otros medios de copia de seguridad de datos electrónicos.

22.43 Su Sistema de Cómputo

Significa un **Sistema de Cómputo**:

- A. arrendado, que pertenezca, o que sea operado por el **Usted**; o
- B. operado por **Su** beneficio por parte de un tercero proveedor de servicios bajo un contrato escrito con **Usted**.

22.44 Subordinada

Significa una entidad que no sea formada a través de una sociedad de hecho o contrato de colaboración empresarial, en la cual el **Tomador** posea o tenga el derecho a voto de más del 50% de los títulos representativos con derecho a voto para la elección de directores, gerentes o miembros de la junta directiva o ejecutivos equivalentes de una sociedad de responsabilidad limitada, en o antes de la fecha de expedición de la **Póliza**, directa o indirectamente, o en cualquier combinación, por una o más de las otras **Subsidiarias**. Una **Subsidiaria** del **Tomador** sólo estará cubierta bajo esta **Póliza** con relación a **Actos Culposos, Eventos de Ciber Extorsión, Pérdida de Activos Digitales o Incidente de Interrupción del Negocio** que ocurra mientras sea una **Subsidiaria**.

Si el **Tomador** efectúa una venta o liquidación de una **Subsidiaria** ya sea antes durante el **Periodo Contractual**, esta **Póliza** continuará incluyendo a tal **Subsidiaria** pero únicamente por los **Actos Culposos** o conductas anteriores a la fecha efectiva de la venta o liquidación.

22.45 Tomador

Significa la organización señalada condiciones particulares y/o en la carátula de la **Póliza** como tal.

22.46 Un Evento

Significa todas las **Reclamaciones** o **Procedimientos Regulatorios** u otros asuntos que den lugar a una reclamación bajo esta **Póliza** que se relacionen con la misma fuente originadora o causa, o la misma fuente o causa subyacente, sin importar si tales **Reclamaciones, Procedimientos Regulatorios** u otros asuntos que dan lugar a la reclamación bajo esta **Póliza** involucran el mismo o diferentes reclamantes, asegurados, eventos, o causas legales de acción.

22.47 Usted o Su o Suya/o:

Significa el **Asegurado**.

22.48 Uso o Acceso no Autorizado

Significa la entrada o acceso a **su Sistema de Cómputo** por una parte o individuo no autorizado, incluyendo un empleado o parte autorizada que exceda su nivel de autorización.

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO – Chubb Seguros Colombia S.A.

Ustáriz & Abogados. Estudio Jurídico

Bogotá D.C., Colombia.

Carrera 11A # 96 – 51. Oficina 203 – Edificio Oficity.

PBX: (571) 6108161 / (571) 6108164

Fax: (571) 6108164

e-mail: defensoriachubb@ustarizabogados.com

Página Web: <https://www.ustarizabogados.com>

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. A 6:00 p.m.

30/11/2016-1305-P-05-CLACHUBB20160114

13/07/2016-1305-NT-06-ACESEGP&CCYBER0027